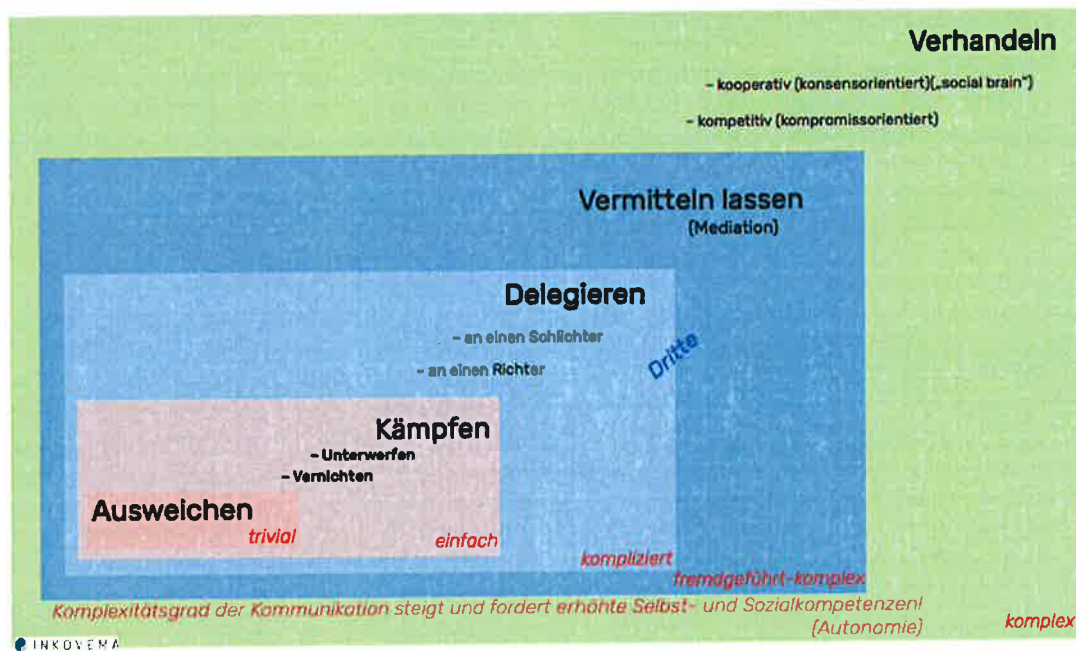


Karteikarte 2 – Konfliktmanagementebenen - Darstellung

Das Modell der Konfliktmanagement-Ebenen deklariert fünf voneinander unterscheidbare Ebenen, die eigenen Kommunikationsregeln und -anforderungen unterliegen. Jede Ebene ist für sich bedeutsam, weist Vorteile und Nachteile auf, kann destruktiv verführerisch wirken oder konstruktiv einladend. Das ist jeweils vom Kontext und Reifegrad der Beteiligten abhängig.

□ Ausf. dazu Weigel, Mediation als KM-Verfahren, in: Weigel, Handbuch TA in der Mediation, 2014, S.17 ff.; ders. Diss. 2012.



1. Ausweichen / Flüchten

Die erste, urzuständige und kommunikativ primitivste Form der Konfliktbehandlung ist das Ausweichen. Wir Menschen sind von unserer Evolutionsgeschichte her primär Beutetier und erst in zweiter Linie Raubtier – zunächst also Fluchtwesen. Wir aktivieren in bedrohlichen Situationen eine enorme „hormonelle Stressachse“ (Bauer, Gedächtnis des Körpers, 2008, S. 169 ff.), die uns effektiv zu flüchten erlaubt. Damit wurde biologisch schlicht das eigene Überleben gesichert und weiteres Wachstum ermöglicht.

Gleichwohl muss, soweit existent, das zugrundeliegende Bedürfnis anderweitig befriedigt werden. In weniger ursprünglichen Situationen, wie sie in unserer heutigen Zivilisation eher vorkommen, lassen sich Fluchtreaktionen mitunter in kommunikativen, genauer gesagt in nonverbalen oder redefinierenden Reaktionen erkennen.

Dazu KK 56-Rd - Redefinitionen

2. Kämpfen

Der Kampf wird gewählt, wenn die Flucht unmöglich ist oder erscheint. Evolutionär ist hier zunächst der physische Kampf gemeint, nicht der Verbalkampf, der eher ein Ausdruck des kompetitiven Handelns ist. Im Kampf werden die eigenen Interessen offensiv und aggressiv vertreten. Physischer Kampf umfasst alle Formen der Konfliktaustragung durch körperlichen Kontakt mit Vernichtungs- oder Unterwerfungswillen. Die Unterwerfung dient zumeist dazu, die Kräfte des Gegners zu nutzen. Leitfrage: Was wollen Sie hier konkret besprechen?

3. Delegation

Kann der Konflikt nicht kämpferisch gelöst werden, weil nur Pyrrhussiege möglich wären und jede Flucht verbaut ist, bedarf es eines Dritten, um der gemeinsamen Pattsituation zu entkommen. An diesen Dritten werden bestimmte Entscheidungskompetenzen delegiert. In der intensivsten Delegationsform handelt es sich um einen **entscheidenden** Dritten, der über die Konfliktparteien und ihre Situation **richtet**, damit sie sich nicht selbst zugrunde richten. Dieser Dritte heißt konsequenterweise **Richter**.

Wird nicht gerichtet, sondern werden nur Empfehlungen ausgesprochen und können derartige Lösungsvorschläge auch abgelehnt werden, agiert strukturell ein **Schlichter**. **Schiedsrichter** sind – nomen est omen – auch Richter, die jedoch von den Beteiligten selbständig ausgewählt wurden bzw. werden durften.

4. Vermitteln lassen

Ein enormer Schritt in der gemeinsamen Gestaltung der (Konflikt-)Beziehung wird getan, wenn die Beteiligten einen Dritten hinzuziehen, ihm aber **jede Entscheidungskompetenz in der Sache vor-enthalten** und ihn nicht damit beauftragen, eine Lösung des Konflikts zu finden, sondern **die Parteien beim Finden einer solchen Lösung zu unterstützen**. Diese dritte Person heißt dann **Mediator** oder, mit noch weniger Befugnis zu Interventionen, **Moderator**.

Der mediierende und moderierende Dritte unterstützt lösungsorientierte Verhandlungen zwischen den eigenverantwortlich agierenden Konfliktbeteiligten. Mit dieser Beauftragung ist es den Beteiligten möglich, ihre Kräfte auf die inhaltliche Lösungsfindung zu legen, während der Dritte darauf achtet, dass der kommunikative Findungsprozess gewaltfrei, ebenbürtig und jenseits verbaler Gegner- und Feindschaft abläuft. Der Dritte hat die **Prozess- bzw. Verfahrensherrschaft** inne, während die Beteiligten die **Hoheit über die Inhalte** wahren.

5. Verhandeln

Die umfassendste Ebene der Konfliktbearbeitungsmethoden führt „zurück“ zur Eigenständigkeit. Das Dreieck wird aufgelöst, der Dritte wird entlassen. Nun gilt es, gewachsen in Konflikten, (wieder) eigenständig zu agieren und auf diese Weise konstruktiv gemeinsam zu gestalten. Soweit die Beteiligten die Delegations- und Mediationsebene „übersprungen“ haben, verhandeln sie oftmals mit einer **inneren Haltung der Gegnerschaft**, also **kompetitiv**. Soweit sie sich jedoch als ebenbürtige und gleichberechtigte Verhandelnde verstehen, die kreativ ihre Kräfte bündeln wollen, agieren sie i.d.R. fair und gewaltfrei und gestalten ihre soziale Beziehung für beide Seiten zufriedenstellend. Sie verhandeln **kooperativ**. Kompetitive Verhandlungen führen allenfalls zu **Kompromissen**, kooperative Verhandlungen ermöglichen, garantieren aber nicht **Konsense**. Sie kreieren regelmäßig eine Lösung, die vorab nicht mal als Gedanke vorhanden war, sind also im eigentlichen Sinne **kreativ**.

Konfliktdritte werden diejenigen Konfliktrollen genannt, die aktiv im Konflikt mitwirken, weil sie einbezogen werden oder bewusst hinzukommen, ohne indes selbst Beteiligte oder Koalitionspartner zu werden. Sie haben stets **Förder- und Herausforderungscharakter**, sind gewissermaßen eine Zumutung für die Beteiligten, da sie mit zusätzlichem Sinn operieren und für eine (weitere bzw. „erneute“) Sozialisierung der Beteiligten arbeiten bzw. diese zu sichern helfen.

Dritte im Konflikt sind die Richter, Schlichter und Mediatoren.

Ihre Bearbeitungsebenen sind eingebettet in Ebenen, in denen die Beteiligten selbständig Ihren Konflikt bearbeiten (siehe KK 21-Km 1-3. Insoweit haben die Dritten **Brückencharakter**.

Delegation

Delegation erfolgt bei Richtern und Schlichtern. Bei Richtern wird der Konflikt durch den Dritten gelöst (Entscheidungsrecht), bei Schlichtern allenfalls dank des Dritten (Vorschlagsrecht).

1. Richter

Richter lösen (Rechts-)Probleme, die sie aus sozialen Konflikten generieren. Strukturell löst ein Richter nicht den sozialen Konflikt der Beteiligten, sondern das Problem der Gesamtgesellschaft, dass dieser Konflikt droht, in Gewalt zu eskalieren.

Deshalb agiert der Richter nicht im Namen der Beteiligten, sondern der Zaungäste, der Umstehenden, also der Gesamtgesellschaft, eben **im Namen des Volkes** (Demokratie). Der Richter **generiert aus den zwei Konfliktperspektiven das juristisch Relevante** und trifft eine Entscheidung nach juristischen Maßstäben (**Konflikttransformation**, siehe KK 21-Km). Eine geniale Vorgehensweise, um soziale Gewalt unter den Beteiligten zu verhindern. Das Ganze ist natürlich nur dann von Erfolg begleitet, wenn die Beteiligten das irgendwie akzeptieren, entweder freiwillig (**Schiedsrichter**) oder gezwungenermaßen (**Richter**). Deshalb verkörpert der staatliche Richter auch das Gewaltmonopol, was stets auch die **Frage der Akzeptanz** staatlicher Rechtsprechung aufwirft. Gleichwohl kommt es nicht auf eine Akzeptanz oder den Willen der Beteiligten direkt an. Sie müssen das Urteil befolgen, es ergeht zugunsten der Gesamtgesellschaft, die sich vor eskalierender Gewalt schützen möchte: deshalb ist die Delegation an einen Richter eine **Errungenschaft sich sozialisierender Sozialverbände**.

Das Gesagte trifft nicht nur für staatliche Richter zu, sondern für jede Rolle in einer konfliktbezogenen Delegation. Auch Vater oder Mutter, die Geschwisterstreit (ent-schieden) entscheiden, richten – nach beteiligtenfremden, namentlich gesamtfamiliären Maßstäben. Ebenso Führungskräfte, die in ihren Teams mit Konflikten konfrontiert sind, die zu eskalieren drohen, werden konfliktbezogene Richterfunktionen übernehmen und im Namen der Organisation, des Arbeitgebers etc. entscheiden.

Deutlich wird, dass nicht die Person des Richters maßgebend ist, sondern sein (gesetzlicher) **Wertungsmaßstab**. Damit kann die Prozesskommunikation binär codiert (**recht/unrecht**) werden. Diese radikale Reduktion sozialer, zwischenmenschlicher Komplexität auf eine binäre Codierung ist der **Preis der Transformation zugunsten des sozialen Friedens**. Einhergehend damit findet eine gewisse **Entfremdung** statt. Die Codierung ist nötig, damit der Dritte überhaupt entscheiden und Gewalt verhindern kann. Eine weiter ausdifferenzierte Gesamtgesellschaft mit einem **ausdifferenzierten Rechtssystem** bedarf weiterer Konfliktlösungsmethoden, um die Entfremdungserscheinungen bearbeiten zu können. Das ist m.E. ein Grund für das **Aufkommen der Mediationsbewegung**.

2. Schlichter

Schlichter entscheiden keine Konflikte. Sie bieten Lösungen an und unterbreiten Vorschläge, die auch abgelehnt werden können. Zum Teil übernehmen sie auch Vermittlungsfunktionen. Mitunter ist es für sie vorteilhaft, Sachkenntnis von der betroffenen Materie zu haben. Zwingend ist das nicht, erleichtert aber die Arbeit, annahmefähige Vorschläge zu unterbreiten. Auch sie haben **Brückenfunktion: Während Richter den Weg aus dem Kampf weisen, „weisen“ Schlichter den Weg zur Mediation.**

Schlichter sind von den Parteien auserwählte, Richter sind gesetzt. Im Vergleich zu Mediatoren „fehlt“ Schlichtern funktional die Idee der Transformation.

In der **Praxis des Konfliktmanagements** können sich einzelne Richter-, Schlichter und Mediatoren-Elemente vermischen, sodass Richter- oder Schlichterpersonen Funktionen von Mediatoren ausführen oder auch umgedreht.

Die betriebsverfassungsrechtliche Einigungsstelle i.S.d. § 76 BetrVG ist eine solche Mischform, da Ihr Spruch die fehlende Einigung zw. AG und BR ersetzt.

Mediation / Mediatoren

In der Mediation können **alle relevanten Aspekte des Konflikts** zur Sprache kommen, **um lösungsorientierte Verbalverhandlungen** zu führen. *Mit dem Mediator wird im Konflikt ein Dritter installiert, der hilft, gewaltfrei und ebenbürtig zu kommunizieren und nicht in (verbale) Gegnerschaft zu verfallen.*

Wichtige Aufgaben des gemeinsamen Dritten sind

- Zuversicht in die Lösbarkeit des Konflikts
- Zuversicht in die Lösungsfähigkeit der Beteiligten,
- Ruhe und Ausgeglichenheit herstellen,
- Verfahrenshoheit übernehmen,
- Suchprozess nach den verbindenden Werten und Maßstäben einläuten.

Einbindung der Zukunft(svorstellungen u. -wünsche) der Beteiligten: strategische Mediation
Mediatoren (unter-)richten oder be-lehren nicht die Konfliktbeteiligten. Vielmehr **reduzieren sie die Komplexität der Konfliktbeziehung dadurch, dass sie die Verfahrenshoheit übernehmen, ohne die Kommunikation binär zu codieren.** Damit verhindern sie eine übermäßige Vereinfachung („Das ist alles eine Frage von „recht/unrecht“ oder „bezahlen/nicht bezahlen“, „wahr/unwahr“, „schön/nicht schön“ etc.). Die Gefahr ist, dass die Komplexität nicht operationalisiert werden kann, also als Konflikt bestehen bleibt.

Übersicht

	Richter	Schlichter	Mediator
Lösungsweg	durch den Dritten	dank des Dritten	mit dem Dritten
Aufgabe	Entscheidung fällen	Möglichkeit vorgeben	Verfahren vorgeben
Kompetenz	Verfahrensherrschaft mit Entscheidungsgewalt	Verfahrensherrschaft mit Lösungsvorschlägen	Verfahrensherrschaft
Vorgehensweise	Transformation des sozialen Konflikts in ein juristisches Problem, Problembearbeitung	Sach- und Problembearbeitung	Konflikt-, insbes. Beziehungsbearbeitung
Entscheidungsmaßstab	abstrakt-generelle Normen (kodifizierte Sozialnormen)	Normen der Gesellschaft sowie der Parteien	Normen der Beteiligten (inkl. des Mediators), vereinbarte Normen als Ausdruck der Eigenverantwortlichkeiten
Funktionen des Dritten	Ausgleich Rechtsfriede (für soziale Sicherheit und Ordnung)	Ausgleich, Vermittlung (für sozialen und individuellen Frieden)	Ausgleich, Vermittlung, Transformation (für Entwicklung der Konfliktbeziehung)
Zielrichtung	soziale Sicherheit und Ordnung, Rechtsfriede als sozialer Friede	sozialer und individueller Friede	individueller Friede und individuelle Entwicklung

Karteikarte 10 – Formen der Konfliktberatung

	Supervision	Coaching	Teamentwicklung	Mediation	Rechtsberatung	Therapie
Definition	Interaktive Reflexion beruflichen Handelns in Bereichen, in denen zw.-m. Beziehungen als Hauptaufgabe professionell gestaltet werden müssen.	Zeitlich begrenzte, vertragsbasierte Selbstreflexion professionellen Agierens im Managementumfeld bei persönl. oder org. Veränderungen	Personal- und Organisationsmaßnahme zur Entwicklung der Teamkompetenzen	Strukturierte Vermittlung in Konflikten durch einen allparteilichen Mediator ohne Entscheidungsgewalt, vgl. § 1 MediationsG	Rechtsdurchsetzungsorientierte, strategisch ausgerichtete Parteiberatung (Mandat)	Heilverfahren für Menschen (bei psych. Beeinträchtigungen oder in Lebenskrisen)
Varianten	TeamSV / FallSV	EinzelC / TeamC FachC / KommC / Führungscoaching	Reflexions- oder erlebnisorientierte Methodenwahl	Präsenzmediation, Shuttle-Mediation, Telefonmediation, Online-Mediation	Kautelarpraxis / Prozessberatung	Einzel- oder Gruppentherapie
Beteiligte	SV und Klient(en)	Coach und Coachee(s)	Arbeitssteam + Trainer	Mediator + alle Medianten	Rechtsberater (Beistand, Anwalt), ggf. Mandant	Arzt, psycholog. oder ärztl. Psychotherapeut, ggf. Krankenkasse + Patient
Freiwilligkeit	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)/(–)	(+)/(–) bei angeordneten
Selbstbestimmung	intensiv	hoch	niedrig bis hoch	hoch	niedrig, aber vorhanden	hoch bis niedrig
Ziel / Ergebnis	soz. Kompetenz, Rollenklarheit, org. QM	Verbesserung und Erweiterung von Führungs- u. Handlungskompetenzen	Teamzusammenhalt / Arbeitsmotivation / Konfliktfestigkeit Teamrollenklarheit	Konfliktklärung, uU Konfliktkompetenzentwicklung	Aufklärung über Rechtslage, ggf. (Prozess-) Strategiefindung, Vertragsabfassung	Heilung seelischer Beeinträchtigungen, Lebensqualität verbessern
Ebene der Bearbeitung	prof. /org. Rollen Fachthemen	Rollen Interaktionen persönl. Muster	Interaktionen und Rollen im Team,	Interessen und Bedürfnisse (Interaktionen, Systemstrukturen)	Rechtsebene, Fachebene, wenig persönl. Ebene, aber strategisch immer mitgedacht	Intrapersonale Konfliktebene (Problem), prägende Muster
Rolle des Experten	Prozessbegleitung Unterstützt Selbstklärung	Hilfe zur Selbsthilfe, Experten- und Erfahrungswissen weitergeben	Trainer initiiert Interaktionsprozess, informiert fachlich, ermöglicht Reflexion	Prozessverantwortlichkeit	Fachberatung, Experte für Inhalt und Ideengeber für Verfahren, erarbeitet Lösungsvorschläge	Fachberatung bis Prozessbegleitung, Direktivität hängt von der Therapie-schule ab
Geeignetheit	Konfliktprävention, aber auch Teamkonflikte der ersten 2-3 Stufen	Konfliktprävention, aber auch Teamkonflikte der ersten beiden Stufen	Konfliktprävention, Klärung von sozialen Umgangsnormen	Konflikte bis zu Stufen 5 und 6	Konflikte bis zu Stufen 5 und 6	Bearbeitung intrapersoneller Konflikte, häufig im Anschluss an andere Eskalationen

Karteikarte 11 – Denkrichtungen in der Konfliktbearbeitung nach de Bono

Der **Kognitionswissenschaftler Edward de Bono** hat in den 1980er Jahren eine Konzeption vorgelegt, in der er die unterschiedlichen Denkrichtungen angesichts einer Konflikt- und Problemsituation formulierte. Diese unterschiedlichen Denkrichtungen bzw. Denkdimensionen verdeutlichen, dass das zukunftsorientierte Denken in Konflikten besonders schwerfällt und keineswegs „von selbst“ vorkommt. Seine Konzeption unterstützt, die **Besonderheiten einer strategisch ausgerichteten Konfliktbearbeitung** herauszustellen.

De Bono unterscheidet **vier Denkrichtungen im Konfliktmanagement: Kampf, Verhandlung, Problemlösung und Entwurf**.

Bekannt ist de Bono auch durch seine Kreativitätstechniken, z.B. durch die 6-Denk Hüte-Methode.

■ Bono, E. de: Konflikte. Neue Lösungsmodell und Strategien, 1987; Bannink, F.: Praxis der lösungsfokussierten Mediation, Stuttgart 2009.

<i>zwei Perspektiven</i>	
<u>Kampf</u> Gegeneinander (Verbal-)Kampf, Taktik, Strategie, Schwachpunkte, Täuschung, Bluff, Misstrauen etc. Kriegssprache und -denke, Sieg und Niederlage Nullsummenspiel	<u>Verhandlung</u> Gegeneinander Ausgangspunkt: unentschiedener Kampf, Neutralisierung des Kampfmodus Kompromiss als Lösungsweg, gleichförmige Annäherung bzw. gleichmäßiger Rückzug Kompromiss baut auf dem Vorhandenen auf. Nullsummenspiel
<i>eine Perspektive</i>	
<u>Problemlösung</u> Miteinander Gemeinsame Situation wird als Problem definiert. Analyse des Problems und seiner Ursachen soll zur Lösung führen. (Mechaniker-Ansatz) Vergangenheitsorientiert: Untersuchung des Vorhandenen Was sind die Ursachen für unser Problem?	<u>Lösungsentwurf</u> Miteinander Gemeinsame Situation wird als gemeinsame Herausforderung definiert. Zukunftsorientiert: Aufmerksamkeit wird auf die Zukunft gerichtet. Konflikt wird vom hypothetischen Ende her gedacht. Was kann (Neues) geschaffen werden? Methoden: Befragung der Zukunft; Zukunft als Projektionsfläche; Fragen als Entwurfsübungen



Karteikarte 12 – Problem- und Lösungsorientierung

Die Differenzierung zwischen Problem- und Lösungsorientierung in der Konfliktbearbeitung bzw. im Konflikt ist grundlegend und musterhaft.

Die folgende Gegenüberstellung soll die Muster dieser zwei Denk- und Kommunikationsrichtungen aufzeigen.

Vgl. etwa Bannink, F.: Praxis der lösungsfokussierten Mediation, Stuttgart 2009

Konfliktkommunikation...	Problemorientierung	Lösungsorientierung
Ausrichtung in der Zeit	Vergangenheit/Gegenwart	Zukunft
Gesprächsthemen	Was nicht (länger) gewollt ist.	Was (zukünftig) gewollt ist.
Gesprächsfokus	Probleme und Hindernisse	Unterschiede und Möglichkeiten
Untersuchungsfokus	Analyse des Konflikts	Analyse der Ausnahmen vom Konflikt
Gesprächsabsichten	Überzeugen, Einsichten schaffen	Verantwortung und Handlungsbe- reitschaft schaffen
Mediationsziele	Anerkennung, Sinngebung, Ver- ständniserzeugung	Anerkennung, Ermächtigung, Befä- higung
Fokus: Mediant*innen	Defizit-Orientierung Medianten müssen Neues lernen.	Ressourcen-Orientierung Medianten sind kompetent.
Mediationsstil (s. E 11-Mst)	Ratschläge, Lösungsideen und Fachexpertise erwünscht z.B. evaluativer Stil	Mediator hält sich inhaltlich zurück. strategische Mediation, entwerfende Mediation, transformative Mediation
Mediatorenverführung	Erteilt Ratschläge und sucht die Lösung für die Parteien (mit) Fühlt sich mitverantwortlich für das Gelingen der Mediation (Zu- standekommen einer Abschluss- vereinbarung)	ist zu schnell, verliert Bodenhaftung, holt Mediant*innen nicht dort ab, wo sie sind
Erfolg	Lösung des Konflikts. Dankbarkeit für die gemeinsame Lösung. Erleichterung	Loslösung vom Konflikt. Ergebnis kann überraschend ein Mehr sein. Dankbarkeit für den ursprünglichen Konflikt als Anlass für das jetzige Er- gebnis. Verwunderung
Rückkopplungen zw. Me- diator und Mediant*innen	am Ende, gleicht eher einer Beur- teilung	stets und zwischendurch



Wer menschliches Zusammenleben organisieren will, kommt am Thema der Gerechtigkeit nicht vorbei. Die Begrenztheit aller Güter sowie die unterschiedlichen Lebensvorstellungen, Interessen und Bedürfnisse führen zu einem **Auseinandersetzungsprozess** zwischen Menschen zur **Verteilung der Güter**.

Aufgrund der **Differenz zwischen einer objektiven Gerechtigkeitsordnung und einer subjektiv von Einzelnen wahrgenommenen Gerechtigkeitsordnung** bedarf eine Gesellschaft, die auf Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit angelegt ist, einer regulativen Ordnung.

|| Klinger, E.W. / Bierbrauer, G.: Verfahrensgerechtigkeit, in: ZKM 2006, 36-38 und 71-74.

Grundlegende Differenzierung

Objektive Gerechtigkeit	Subjektive Gerechtigkeit
normativer Gehalt	psychologischer Gehalt
normative Prinzipien	psychologische Vorstellungen
Freiheit, Gleichheit, Solidarität	Gerechtigkeit ist eine Tugend (Aristoteles) und betrifft das Verhältnis des Einzelnen zu seinen Mitmenschen.
Gleiches muss gleich behandelt werden, Ungleiches ungleich. Ungleiche Behandlung von Gleichem ist ungerecht, ebenso gleiche Behandlung von Ungleichen.	Ich handle (subjektiv) gerecht um der Gerechtigkeit willen, nicht weil ich Angst vor Strafe oder Nachteil habe.
Normative Standards müssen nicht „unvoreingenommen“ sein, sie können einseitig verteilt sein – damit Ungleiches ungleich behandelt wird.	Gerechtigkeit ist kein überpersönlicher Wert, sondern Ausdruck einer sittlichen Lebenshaltung.
Gegenstand der Moral- und Rechtsphilosophie, Rechts- und Sozialwissenschaften.	Gegenstand der Psychologie und Sozialpsychologie. (auch wenn es sprachlich heute nicht mehr um ‚Tugend‘ geht.)
Gerechtigkeit ist ein Mittel zur Erreichung eines anderen Ziels, z.B. Rechtfertigung von Entscheidungen, Stabilisierung einer normativen Ordnung.	Gerechtigkeit ist das Ziel des Individuums.

Austeilende und ausgleichende Gerechtigkeit



Aristoteles unterschied zudem zwischen **austeilende Gerechtigkeit (*justitia distributiva*)** und **ausgleichende Gerechtigkeit (*justitia commutativa*)**. Bei der Verteilungsgerechtigkeit geht es um Rechte und Pflichten, Güter, Lasten, die verteilt werden müssen. Bei der ausgleichenden Gerechtigkeit geht es um eine Ordnung, die den Verkehr der Teilnehmer untereinander regelt, ermöglicht und fördert, aber auch begrenzt und reglementiert.

Gerechtigkeitstypen

Sowohl in der objektiven Dimension von Gerechtigkeit als auch in der subjektiven Dimension lassen sich **drei Gerechtigkeitstypen** feststellen.

1. Verteilende Gerechtigkeit

Distributive Gerechtigkeit bezieht sich auf die gerechte Zu- und Verteilung von begrenzten Gütern. Fragen der Verteilungsgerechtigkeit beziehen sich stets auf die Entscheidung des Verteilungsverfahrens.

2. Prozedurale Gerechtigkeit

Verfahrensgerechtigkeit betrifft die Fragestellungen, wie das Verfahren fair ausgestaltet werden muss, um zu einer Entscheidung zu kommen. Prozedurale Gerechtigkeit betrifft den Prozess der Güterverteilung.

3. Vergeltende Gerechtigkeit

Vergeltende Gerechtigkeit betrifft Fragen der Sanktionshöhe bzw. des Sanktionsrahmens. Sie kommt zum Tragen, wenn gegen Normen verstoßen wurde, was mit einer Sanktion zu belegen ist bzw. eine Sanktion angedroht wurde.

Gerechtigkeit ergibt sich nicht nur anhand der getroffenen Entscheidung, sondern auch anhand der Art und Weise, wie die Entscheidung zustande kam. Verfahrensgerechtigkeit bezieht sich auf den **Prozess der Entscheidungsfindung**. Ein Verfahren ist dabei ganz allgemein jede Abfolge von Handlungen und (Teil-)Entscheidungen, die durchlaufen werden, um ein (Gesamt-)Ergebnis zu erzielen. Derartige Entscheidungsverfahren reduzieren Ungewissheiten der Beteiligten und entschleunigen zugleich den Prozess der Entscheidungsfindung. Auch im Rahmen dieser Entscheidungsverfahren aktualisiert sich ein objektiv-normatives Gerechtigkeitsregime sowie die subjektive Vorstellung von Gerechtigkeit (s. KK 21-Km 15). Ein **Erfolg** ist, wenn auch Entscheidungen als gerecht wahrgenommen und akzeptiert werden, wenn die Verteilungserwartung enttäuscht wurde.

Verfahrensgerechtigkeit erhöht die Zufriedenheit mit einer – auch persönlich nachteiligen(!) – Entscheidung. Entscheidend ist, dass subjektiv das Verfahren als gerecht **wahrgenommen wird = Fair-Process-Effekt**.

KK Klinger, E.W. / Bierbrauer, G.: Verfahrensgerechtigkeit, in: ZKM 2006, 36-38 und 71-74; Strubel/Kals: Verfahrensgerechtigkeit zählt, in: KD 02/2017, S. 128 – 135; Luhmann, N.: Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1995, S. 208 ff.

Prinzipien der Verfahrensgerechtigkeit

Folgende Prinzipien sind relevant für ein hohes Maß an erlebter Verfahrensgerechtigkeit.

1. Konsistente Verfahren

(Entscheidungs-)Verfahren werden unabhängig von Personen und Zeiträumen konsistent und angewendet.

2. Korrekturmöglichkeit

(Materiell) falsche Entscheidungen sind korrigierbar. Es besteht z.B. ein Instanzenzug.

3. Ethik und Moral

Die Verfahren stimmen mit ethischen Standards und moralischen Prinzipien überein.

4. Informationen und Transparenz

Die Entscheidungen müssen sich auf korrekte Informationen stützen und in einer transparenten Weise darstellbar sein.

5. Unvoreingenommenheit

Die Entscheidungsinstanzen müssen als unvoreingenommen und neutral wahrgenommen werden (können).

6. Hören und Sehen der Beteiligten

Die Anliegen der Beteiligten müssen angehört und beachtet werden, ihre Interessen müssen dargestellt werden können sowie ihre Werte berücksichtigt. Im Gerichtsverfahren gibt es etwas den Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs.

7. Respekt

Ein respektvoller und höflicher Umgang mit allen Beteiligten erhöht das Maß der wahrgenommenen Verfahrensgerechtigkeit in Entscheidungsprozessen. (Interaktionsgerechtigkeit)



Bedeutsamkeit für den Konflikt

1. Akzeptanz des Verfahrens und der Entscheidung

Verfahren, in denen ein hohes Maß an Verfahrensgerechtigkeit wahrnehmbar ist, werden eher akzeptiert ebenso wie etwaige Entscheidungen, die getroffen werden. Der Fair-Process-Effekt führt dazu, dass auch nachteilige Entscheidungen eher angenommen werden als in Verfahren mit weniger Verfahrensgerechtigkeit. Die **Akzeptanz des Verfahrens, einschl. etwaiger Entscheidungen korreliert mit der Zufriedenheit gegenüber dem Verfahren.**

2. Deeskalationsdynamik durch Verfahrensgerechtigkeit

Prozedurale Ungerechtigkeiten heizen den behandelten Konflikt an. Die Wut und der Ärger beziehen sich keinesfalls nur auf das Verfahren und den Dritten, sondern auch direkt auf den Konfliktpartner.

3. Befriedungsdynamik durch Verfahrensgerechtigkeit

Konfliktbearbeitungs- und auch -entscheidungsverfahren mit wahrnehmbarer hoher Verfahrensgerechtigkeit sind in der Lage, auch weitere Konflikte zu verhindern und befrieden also auch das soziale Beziehungsfeld der Konfliktpartner.

Erklärungen für die Bedeutung

1. Instrumentelle Theorien

Verfahrensgerechtigkeit sei deshalb so wichtig für Menschen und wird von diesen eingefordert, weil sie sie als Instrument und Bedingung dafür sehen, auch materiell im Verfahren ein gerechtes Ergebnis zu erzielen.

Folger, R.: Distributive and Procedural Justice, Journal of personality and Social Psychology, 35(2), 108-199.

2. Relationale Theorien

Verfahrensgerechtigkeit sei deshalb wichtig, weil mit ihr der Status in der Gruppe indiziert wird und die Legitimität von Entscheidungen herbeigeführt werden.

vgl. Klinger/Bierbrauer, Verfahrensgerechtigkeit 2. Teil, in: ZKM 2006, 71 ff.